Einwendung gegen das Planfeststellungsverfahren Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier
Wöhrdstraße 41 · 93059 Regensburg

Stadt Regensburg
Umweltamt
Bruderwöhrdstraße 15 b
93055 Regensburg

14. Januar 2026

Einwendung gegen das Vorhaben zur Durchführung eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG für die Errichtung eines Hochwasserschutzes an der Donau, Gewässer 1. Ordnung, im Bereich „Unterer Wöhrd", Stadt Regensburg – Abschnitt H

(AZ.: 31.1.2. Pl-HWS-H/Unterer Wöhrd)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, **Martin Schwenzer** und **Stephanie Sabatier**, langjährige Mieter in der Wöhrdstraße 41 (seit 2010), erheben hiermit fristgerecht Einwendungen gegen das oben genannte Planfeststellungsverfahren.

Einleitend möchten wir betonen, dass wir die grundsätzliche Notwendigkeit eines wirksamen Hochwasserschutzes für den Unteren Wöhrd ausdrücklich anerkennen. Die Bemühungen der Stadt Regensburg und des Wasserwirtschaftsamts, die Bewohnerinnen und Bewohner vor Hochwasserereignissen zu schützen, verdienen Anerkennung. Gleichwohl werfen die vorliegenden Planungen aus unserer Sicht Fragen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit und der Abwägung verschiedener Schutzgüter auf, die wir im Folgenden darlegen möchten.

Das Gebäude Wöhrdstraße 41 (ehemaliges Bauhofmeisterhaus) ist als Einzeldenkmal gelistet (BLfD Baudenkmalliste Nr. D-3-62-000-1429) und befindet sich im Wirkbereich des Planungsabschnitts PA 1. Wir sind von den geplanten HWS-Maßnahmen unmittelbar betroffen und haben uns daher intensiv mit den Planunterlagen auseinandergesetzt. Die nachfolgenden Anmerkungen betreffen sowohl unsere persönlichen Belange als auch öffentliche Interessen des Natur-, Arten- und Denkmalschutzes, die wir als Bürger in das Verfahren einbringen. Wir verstehen diese Einwendung als konstruktiven Beitrag zum Planungsprozess.

Hinweis: In baurechtlichen und bautechnischen Fragen beziehen wir uns ergänzend auf die Einwendung unseres Nachbarn Florian Gebauer (ebenfalls Mieter im Gebäude Wöhrdstraße 41), der als Architekt an der Generalsanierung des Gebäudes 1996/97 beteiligt war und über detaillierte Kenntnisse der baulichen Struktur und des konstruktiven Aufbaus verfügt. Wir unterstützen seine Einwendung ausdrücklich.

Wir gliedern unsere Einwendungen in mehrere Abschnitte und beziehen uns dabei vornehmlich auf den Erläuterungsbericht (Anlage A, nachfolgend „Bericht") und die Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage D 1.0, nachfolgend „UVS").

---

1. Allgemeines und grundsätzliche Einwendungen

1.1 Zur Ausgangsprämisse „Gefahr für Leib und Leben"

Die zentrale Rechtfertigung für den Umfang der geplanten Eingriffe ist die angeführte „Gefährdung für Leib und Leben sowie die Gesundheit der Menschen" durch ein Hochwasser HQ100 (Bericht, S. 23, 80; UVS, S. 115, 190).

Diese Begründung bedarf aus unserer Sicht weiterer Erläuterung:

- Anders als bei Kerbtälern wie dem Ahrtal besteht bei einem breiten Sohlental wie dem Donautal keine vergleichbare unmittelbare Gefahr durch schnell ansteigende Fluten
- Die Planunterlagen selbst verweisen auf über 48-stündige Vorwarnzeiten bei Hochwasser und sehen trotz vollzogener HWS-Maßnahmen planvolle Evakuierungen ab HW50 vor (Bericht, S. 77; UVS, S. 195, 200, 219, 237, 248)
- Nach den historischen Aufzeichnungen gab es erst einmal, im Jahr 1845, ein annähernd vergleichbares Hochwasser (708 cm am Eisbrecher) – und selbst dieses lag noch unter der Marge HW100

1.2 Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

Die geplanten HWS-Maßnahmen verletzen den für ein Planfeststellungsverfahren verwaltungsrechtlich zwingend erforderlichen **Grundsatz der Verhältnismäßigkeit**:

a) Beispiellose Komplexität ohne Best-Practice-Vorbild:

- Eine Insel soll U-förmig eingemauert und bis zu 15 Meter tief abgedichtet werden
- Es entsteht ein Polder, der nur noch als ingenieursgeschaffene Gesamtstruktur funktioniert
- Uns ist kein vergleichbares, erprobtes Projekt bekannt, das Kosten, Betriebssicherheit und Funktionalität belegen könnte

b) Verlagerung auf die Ausführungsplanung:

- Wesentliche Fragen zur „technischen Bauaufnahme und Statik" werden auf die spätere Ausführungsplanung verlagert (Bericht, S. 21, 26 ff., 47 f., 74 f., 84)
- Die Überprüfung der Injektionsverfahren für die Mauerwerksabdichtung im Mühlenviertel erfolgt erst in der Ausführungsplanung (Bericht, S. 48)

c) Dauerhafte Betriebsrisiken:

- Ohne aufwendiges, dauerhaftes Betreiben von Pumpwerken und Drainagesystemen funktioniert der gesamte HWS nicht
- „Eine regelmäßige Überwachung des Grundwasserspiegels und bei Bedarf Anpassungen an der Einstellung der Pumpen ist von großer Bedeutung" (UVS, S. 245)

d) Neue Risiken durch HWS-Maßnahmen selbst:

- Die Planunterlagen räumen ausdrücklich ein: „Mit den abdichtenden HWS-Maßnahmen könnten bei Starkregenereignissen Schäden entstehen, die ohne HWS-Maßnahmen nicht eintreten würden" (Bericht, S. 83)

1.3 Mangelhafte Alternativenprüfung – insbesondere Objektschutz

Die UVS führt Objektschutz lediglich als abstrakte Möglichkeit an, ohne jedoch eine nachvollziehbare Variantenprüfung, Wirkungsanalyse oder technische Bewertung vorzunehmen. Damit bleibt ein gesetzlich erforderlicher Planungsschritt unbeleuchtet.

Rechtliche Prüfungspflichten:

Das Vorhaben unterliegt mehreren zwingenden gesetzlichen Anforderungen:

- Gemäß **§ 6 Abs. 1 Nr. 2 UVPG** sind alle vernünftigerweise in Betracht kommenden Alternativen zu ermitteln und darzustellen, einschließlich Varianten mit geringeren Umweltbelastungen
- **§ 16 UVPG** verlangt, dass diese Alternativen fachlich nachvollziehbar bewertet und miteinander verglichen werden
- **§ 75 Abs. 1 VwVfG** verpflichtet die Planfeststellungsbehörde, sämtliche betroffenen Belange vollständig und gleichrangig abzuwägen
- **§ 13 und § 36 WHG** beschränken erlaubte Eingriffe im Wasserhaushalt ausdrücklich auf solche, die zur Zielerreichung erforderlich sind
- **§ 1 und § 4 BayDSchG** verpflichten zu einer Planung, die denkmalverträgliche Lösungen bevorzugt und Eingriffe nur dann zulässt, wenn sie alternativlos sind

Die UVS unterlässt zentrale Bewertungsstufen, darunter eine Gefährdungsanalyse nach HQ20/HQ100/HQext, einen Vergleich der Schadenswahrscheinlichkeit mit und ohne Mauersystem, eine Bewertung der Folgerisiken und eine Kostennutzenbewertung. Da dies nachweislich nicht erfolgt ist, liegt aus unserer Sicht ein Verfahrensfehler in der Alternativenprüfung vor.

Für unser Gebäude Wöhrdstraße 41 wäre Objektschutz eine ernsthaft zu prüfende Alternative – wir legen dies in Abschnitt 4.1 im Detail dar.

1.4 Nichtberücksichtigung des Klimazuschlags

Art. 44 Abs. 2 BayWG schreibt vor, dass die „Auswirkungen der Klimaänderung angemessen zu berücksichtigen" sind. Die Planung verzichtet jedoch **bewusst auf den üblichen 15% HQ100-Zuschlag** (Bericht, S. 15).

Die angeführten Begründungen – praktische Erwägungen bezüglich Aufbauaufwand im Welterbe-Bereich und Belastung der Binnenentwässerung – sind keine hydrologischen Argumente. Dieser Widerspruch zwischen gesetzlichem Anspruch und planerischer Umsetzung stellt einen **Abwägungsfehler** dar.

1.5 Unrealistische und intransparente Kostenkalkulation

Die Kosten werden nur äußerst vage mit ca. 50-55 Mio. Euro brutto angegeben (Bericht, S. 95).

Nicht berücksichtigt sind:

- Grundstückskosten
- Grieser Steg-Neubau (Verantwortung Stadt)
- Ufermauer-Sanierung Werftstraße (kritischer Zustand, Stadt)
- Kanalsanierung (Stadt)
- Jährliche Betriebs- und Unterhaltskosten nach Fertigstellung

Kostenrisiken:

- Die Ufermauer aus den 1930er Jahren ist in baulich kritischem Zustand; ihre „Standsicherheit nicht mehr nachzuweisen" (Bericht, S. 18)
- Diese Sanierung MUSS VOR den HWS-Bauarbeiten erfolgen, liegt aber außerhalb der Projektverantwortung

Einordnung durch Vergleichsprojekte:

Ein Vergleich mit anderen bayerischen Hochwasserschutzprojekten lässt die Kostenschätzung hinterfragen:

- **Hochwasserschutz Regensburg gesamt:** Für alle 18 Abschnitte sind laut Wasserwirtschaftsamt über 150 Mio. Euro veranschlagt. Der Untere Wöhrd (1 von 18 Abschnitten) soll mit 50-55 Mio. Euro bereits **ein Drittel der Gesamtkosten** ausmachen.
- **Passau Lindau/Sulzsteg:** 1.275 Meter Schutzlinie mit HQ500-Schutzziel kosteten 38,8 Mio. Euro (Quelle: WWA Deggendorf). Der Untere Wöhrd soll für 50-55 Mio. Euro nur HQ100-Schutz bieten.
- **Garmisch-Partenkirchen (Kanker/Partnach):** Eines der größten Wildbachprojekte Bayerns mit HQ100-Schutz wurde für 46 Mio. Euro fertiggestellt (Quelle: StMUV Bayern, 2024).

Die Kostenschätzung erscheint angesichts dieser Vergleiche und der besonderen Komplexität des Vorhabens (Untergrundabdichtung bis 15 m Tiefe, Polderlösung, UNESCO-Welterbe) **erklärungsbedürftig**. Eine detailliertere Kostenermittlung wäre für eine fundierte Verhältnismäßigkeitsprüfung unbedingt zu erstellen.

1.6 Zur Bauzeitplanung

Die geschätzte Gesamtbauzeit beträgt ca. 5 Jahre, mit Baubeginn nicht vor 2028 (Bericht, S. 94).

Nachfrage zur Parallelisierung:

Die Bauzeiten der einzelnen Planabschnitte laut Bericht S. 94:

- PA 4: ca. 4 Jahre
- PA 6: ca. 4 Jahre
- PA 7: ca. 5 Jahre

Diese drei Abschnitte allein ergeben **13 Jahre Bauzeit** bei sequentieller Ausführung. Selbst bei weitgehender zeitlicher Überlagerung erscheint eine Gesamtbauzeit von nur 5 Jahren **schwer nachvollziehbar**. Eine realistische Einschätzung läge vermutlich bei mindestens 7-9 Jahren.

Hinzu kommen typische Risiken (Bodenbefunde, Wetterschäden, Lieferprobleme), die nicht einkalkuliert erscheinen. Die Erfahrungen mit den HWS-Maßnahmen entlang des Regen, wo die Bauzeiten erheblich überschritten wurden, verstärken diese Bedenken.

1.7 Zum Kosten-Nutzen-Verhältnis

Die Kosten-Nutzen-Betrachtung in den Planunterlagen erscheint **methodisch ergänzungsbedürftig** (Bericht S. 23 vs. S. 95):

- **Geschätzte Schäden über 100 Jahre ohne HWS:** 50-75 Mio. Euro
- **Baukosten des Projekts:** 50 Mio. Euro

Die Baukosten entsprechen bereits der **unteren Grenze** der geschätzten 100-Jahres-Schäden. Eine seriöse Kosten-Nutzen-Analyse müsste jedoch berücksichtigen:

- **Barwertberechnung:** 50 Mio. Euro Schaden verteilt über 100 Jahre haben heute einen deutlich geringeren Barwert
- **Betriebskosten:** Jährliche Kosten für Pumpen, Wartung, Personal
- **Instandhaltung:** Laufende Sanierungskosten über die Lebensdauer
- **Inflation:** Baukosten werden typischerweise überschritten

Bei korrekter wirtschaftlicher Betrachtung dürfte das Kosten-Nutzen-Verhältnis **deutlich ungünstiger** ausfallen als dargestellt.

1.8 Zur Bürgerbeteiligung

Die Rahmenbedingungen der Bürgerbeteiligung waren anspruchsvoll:

- **179 Dateien mit 1,59 GB** Umfang – eine beachtliche Lektüre für die Weihnachtszeit
- Die **Auslage von 4 Wochen und Einwendungsfrist von 2 Monaten** fiel in die Advents-/Weihnachtszeit mit mehreren Feiertagen
- Die **letzte Bürgerinformationsveranstaltung** fand am 26.07.2023 statt – unmittelbar vor den Sommerferien
- Die **Information der Anlieger** erfolgte uneinheitlich (manche erhielten persönliche Schreiben, andere nicht)
- Der **Stadtrat** ist bislang kaum informiert (vgl. Sitzungsmitschnitt Ausschuss Stadtplanung vom 16.12.2025)

Wir sind uns bewusst, dass Planfeststellungsverfahren nun einmal komplex sind. Dennoch würde eine bürgerfreundlichere Gestaltung (z.B. eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, ein Termin außerhalb der Ferienzeit) die Akzeptanz des Verfahrens sicherlich erhöhen.

---

2. Natur- und Umweltschutz

Die HWS-Maßnahmen zerstören zum Teil irreversibel ein außergewöhnliches innerstädtisches Naturareal. Der Bericht selbst spricht von „reich strukturierten Uferbereichen mit ihren Weichholzauesäumen, den Überschwemmungswiesen [...] und Wäldchen", von „hoher Artenvielfalt" und einem „Biodiversitäts-Hotspot innerhalb des Stadtgebietes von Regensburg" (Bericht, S. 12).

2.1 Baumfällungen

Umfang der Fällungen (UVS, S. 131, 222, 242 f.):

- **127 vitale Bäume** unterschiedlichen Alters werden gefällt
- Davon 99 Bäume I. Wuchsordnung und 28 Bäume II. Wuchsordnung
- **37 Bäume sind nach der Baumschutzverordnung Regensburg geschützt**
- 53 Bäume anlagebedingt, 6 anlage-/betriebsbedingt, 68 baubedingt

Die Angaben in den Planunterlagen sind teilweise unklar und unvollständig; in konkreten Aufzählungen kommt man teils nur auf 54 Bäume, während weitere vage unter „weitere" oder „jüngere" Bäume subsumiert werden (Bericht, S. 78 f.).

2.2 Erhebliche Bewertungsfehler im Baumkataster

Das Baumkataster gemäß Anlage D7.1 (Baumkataster Plan) und D7.2 (Baumkataster Tabelle) weist wesentliche Mängel auf:

a) Fehlklassifizierung geschützter Bäume:

Nach der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg vom 11.02.1993 sind Laub- und Obstbäume ab einem Stammumfang von 1,00 m in 1 m Höhe geschützt. Trotzdem wurden alle Bäume in der Anlage D7.2 auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41 als „nicht geschützt" bewertet.

Bereits anhand der eigenen Tabellenangaben überschreiten mindestens **21 Bäume** diesen Grenzwert und sind damit rechtlich geschützt. Auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41 betrifft dies nach unserer Zählung folgende Bäume:

- Stieleiche (Baum Nr. 29) – Stammumfang 175 cm
- Walnuss (Baum Nr. 30) – Stammumfang 176 cm
- Mirabelle (Baum Nr. 36) – Stammumfang 122 cm
- Zwetschge (Baum Nr. 37) – Stammumfang 115 cm
- Kultur-Apfel (Baum Nr. 39) – Stammumfang 103 cm (im Kataster fälschlich mit 95 cm geführt)
- Sommerlinde (Baum Nr. 42) – Stammumfang 110 cm (im Kataster fälschlich mit 75 cm geführt)

b) Unzutreffende Stammumfangsmessungen:

Mehrere Bäume sind im Kataster mit deutlich zu niedrigen Werten erfasst. Exemplarisch:

- Die Sommerlinde Nr. 42 wird mit 75 cm geführt, tatsächlich gemessen sind es ca. 110 cm.
- Der Kultur-Apfel Nr. 39 wird mit 95 cm geführt, tatsächlich gemessen sind es ca. 103 cm.

Somit sind diese Bäume nach vorliegenden Angaben geschützt und dürfen nicht ohne Weiteres gefällt werden.

c) Fehlende Bäume trotz Eingriffsplanung:

Einzelne Bäume im Eingriffsbereich sind überhaupt nicht im Kataster enthalten – etwa der Feigenbaum mit ca. 2-3 m Kronendurchmesser zwischen Baum Nr. 49 und Nr. 51. Da diese Bäume durch das Baufeld für die UGA betroffen wären, ist das Fehlen gravierend.

d) Fehlerhafte Plandarstellung:

In Anlage D7.1 (Baumkatasterplan) werden sämtliche Bäume auf dem Grundstück als „nicht geschützt" dargestellt. Dies widerspricht sowohl der Tabelle D7.2 als auch dem tatsächlichen Bestand vor Ort.

e) Folgewirkungen der Fehlbewertung:

Die unzutreffende Erfassung führt dazu, dass Schutzgüter nicht erkannt wurden, die Eingriffsintensität falsch bewertet wird, Vermeidungsmaßnahmen nicht geprüft wurden und Alternativen zu Unrecht verworfen wurden. Damit liegt ein Verstoß gegen § 75 Abs. 1 VwVfG (Abwägung unter korrekter Tatsachengrundlage) vor.

2.3 Unzureichende Kompensation vor Ort

Die **161 Neuanpflanzungen** kompensieren die Verluste nur unzureichend:

a) Qualitative Unterschiede:

- Ersatzpflanzungen: Stammumfang 16-18 cm
- Gefällte Bäume: teils über 100 cm Stammumfang
- Ersatzbäume benötigen Jahrzehnte, um gleichwertige Funktionen zu erfüllen

b) Räumliche Verlagerung:

- Die Kompensationen werden größtenteils nach **PA 10** (Auenmodellierung) verlagert
- Dies liegt flussabwärts, außerhalb der eingemauerten Zone
- Für den Altstadtprospekt und als Nahrungshabitat für geschützte Arten sind diese Kompensationen **nicht gleichwertig**

2.4 Fehlende FFH-Verträglichkeitsprüfung für SPA-Gebiet DE7040471

Die UVS bezieht zwar das FFH-Gebiet DE6741371 ein (UVS, S. 19, 55 f., 205, 249). Es fehlt jedoch eine **FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA-Gebiet DE7040471** (Donau zwischen Regensburg und Straubing), das direkt unterhalb des Odessarings beginnt.

Bestätigung durch Aktenstudium: Das FFH-Verträglichkeitsformblatt (Anlage D 4.0) bezieht sich ausschließlich auf das FFH-Gebiet **DE6741371** (Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung). Eine Prüfung des **Vogelschutzgebiets (SPA) DE7040471** fehlt vollständig – obwohl dieses Gebiet

in unmittelbarer Nähe beginnt und die Nahrungshabitate der geschützten Arten Nachtreiher und Eisvogel direkt betroffen sind.

Betroffene Schutzgüter:

Nachtreiher:

- Im Standarddatenbogen des SPA-Gebiets als Schutzgut genannt
- In der UVS als Nahrungsgast im Projektgebiet nachgewiesen
- Die Nachtreiher fliegen regelmäßig zur Nahrungssuche an die Ufer der Wöhrdinseln (vgl. NERB & STIERSTORFER, Regensburger Naturverführungen, 2009)
- Die Uferbäume dienen als essentieller Ansitz und Versteck
- Viele dieser Bäume werden gefällt oder im Kronentraufbereich beeinträchtigt
- Die Ersatzbäume sind für Nachtreiher **weitgehend bedeutungslos**, wenn sie nicht ufernah direkt vor Ort gepflanzt werden

Eisvogel:

- Ebenfalls Schutzgut des SPA-Gebiets DE7040471
- Nach Bayerischem Naturschutzgesetz streng geschützt
- Analoge Betroffenheit wie beim Nachtreiher

Ohne FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA-Gebiet DE7040471 könnten die Planungen **rechtlichen Bedenken begegnen**, da dieser öffentliche Belang nicht in die Abwägung eingebracht werden kann. Eine Prüfung wäre nach **Art. 6 FFH-Richtlinie** und **§ 34 BNatSchG** erforderlich.

Rechtsprechung: Das BVerwG hat wiederholt entschieden, dass eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, wenn nach der Vorprüfung Zweifel an der Verträglichkeit verbleiben (BVerwG, Urteil vom 12.03.2008, Az. 9 A 3.06). Kompensationsmaßnahmen sind nur ausnahmsweise geeignet, die FFH-Verträglichkeit sicherzustellen (BVerwG, Urteil vom 21.01.2016, Az. 4 A 5.14).

2.5 Veraltete Datengrundlagen der Artenschutzprüfung (§ 44 BNatSchG)

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP, Anlage D 3) weist **erhebliche Mängel bei der Aktualität der Daten** auf:

Kritisch veraltet (über 8 Jahre):

- **Fischfauna:** Elektrobefischungen 2008-2015 (10-17 Jahre alt)
- **Faunistische Grundlagenerhebung 2015:** 9 Jahre alt

Moderat veraltet (5-8 Jahre):

- **Mollusken-Kartierung 2018:** 6 Jahre alt
- **Rosskastanien-Gutachten 2019:** 5 Jahre alt

Für eine ordnungsgemäße saP gem. § 44 BNatSchG müssen **aktuelle Daten** vorliegen. Die Beurteilung der Wirkungen auf einzelne Tierarten wurde nicht hinreichend analysiert; bei Gehölzen wurde allein die Funktion des Höhlenangebots beleuchtet, während andere Habitateigenschaften für Vögel und Fledermäuse nur unzureichend betrachtet wurden.

Rechtsprechung: Das BVerwG wendet eine **Fünf-Jahres-Faustformel** für die Aktualität von Kartierdaten an (BVerwG, Urteil vom 06.11.2012, Az. 9 A 17.11). Fischfauna-Daten von 2008-2015 sind mit 10-17 Jahren **weit außerhalb** dieses Zeitrahmens.

2.6 Klima- und Hitzeresilienz

Die Klimaschutzthematik wird in den Unterlagen einseitig für die Rechtfertigung der HWS-Maßnahmen verwendet (zunehmende Überschwemmungsgefahr). Die **Bedeutung grüner innerstädtischer Zonen für die Hitzeresilienz** wird hingegen nicht angemessen berücksichtigt:

- Jeder gefällte große Baum spielt eine Rolle für die CO2-Bilanz und die Erwärmung
- Kleinere Ersatzpflanzungen binden deutlich weniger CO2
- Im „Regensburg-Plan 2040" wird die Bedeutung von Entsiegelung betont (UVS, S. 62)
- Der HWS führt jedoch zu **Neuversiegelungen** und Errichtung von Mauern/Betriebstrassen (UVS, S. 139-143, 162)
- Die Pump- und Drainagesysteme werden erhebliche Strommengen benötigen – so viel, dass zwei neue Schalt- und Trafostationen nötig sind

3. Denkmalschutz im UNESCO-Weltkulturerbe

Die geplanten HWS-Maßnahmen gefährden ein außergewöhnliches Denkmals-Ensemble von herausragender kultureller Bedeutung:

- **UNESCO-Weltkulturerbe** „Regensburger Altstadt mit Stadtamhof"
- Ensembleschutz und zahlreiche klassifizierte Einzeldenkmäler
- Unmittelbare Sichtweite von Steinerner Brücke, Salzstadel und Historischer Wurstkuchl
- Städtebaulich besonders sensible Kernzone (Bericht, S. 9, 24 f., 54; UVS, S. 108-114)

3.1 Einseitige Abwägung

Die Unterlagen führen nur den angeblich denkmalschützenden Aspekt an – die „erheblich positiven Wirkungen durch das deutliche Senken der Hochwassergefahr" (UVS, S. 191, 235 f.). Die **negativen Auswirkungen** auf das Denkmalsbild werden hingegen nicht ausreichend in die Abwägung eingestellt:

- Der Einsatz „raumbeanspruchenden schweren Geräts" (UVS, S. 220 f.)
- Sichtbare Mauern und Dammaufschüttungen
- Verlust der historischen Kastanienbaumreihe in der westlichen Wöhrdstraße
- Einbetonierung des Einzeldenkmals Proskestraße 5

3.2 Zu den Visualisierungen

Die visuellen Modellierungen in den Planunterlagen **geben möglicherweise nicht das vollständige Bild wieder**:

- In der Visualisierung der Südseite PA 5 (UVS, S. 167, Abb. 26) stehen die alten Kastanienbäume noch und verdecken die HW-Mauer – obwohl sie alle gefällt werden sollen
- Die Neupflanzung einer „Kilometer-Pappel nach historischem Vorbild" (Bericht, S. 57) kann die Fällung mehrerer Bäume im direkten Umfeld nicht aufwiegen

3.3 Abwägungsdefizit

Die negativen Auswirkungen auf den Denkmalschutz erscheinen **nicht ausreichend in die Abwägung eingestellt**.

---

4. Beeinträchtigung unserer persönlichen Belange als Mieter in der Wöhrdstraße 41

Als langjährige Mieter seit 2010 in der Wöhrdstraße 41 sind wir von den HWS-Maßnahmen **außerordentlich stark und unmittelbar** betroffen. Die Planunterlagen dokumentieren für das Flurstück 1791 (Grundstücksverzeichnis H 2, S. 9) massive Eingriffe:

4.1 Fehlender objektspezifischer Schutzbedarf und Objektschutz als Alternative

Das Gebäude Wöhrdstraße 41 weist aufgrund seiner besonderen topographischen Lage, Konstruktion und historisch belegten Hochwassererfahrung keinen gesicherten Bedarf für bauliche Maßnahmen der Kategorie „flächendeckender Systemschutz" auf.

Topographische Lage:

Der Standort befindet sich nachweislich am höchstgelegenen Punkt am Unteren Wöhrd. Dies führt dazu, dass die maßgeblichen Wasserspiegelstände – selbst bei extremen Abflussereignissen – entweder nicht oder nicht schadensrelevant in Erscheinung treten. Dies wurde bei realen Hochwassern über die letzten Jahrzehnte empirisch bestätigt.

Gebäudegeometrie:

- Keine Gebäudeunterkellerung
- Keine ebenerdigen Öffnungsflächen im bodennahen Außenbereich
- Keine druckseitigen Durchdringungen im relevanten Anschnitt
- Vorhandener Pumpensumpf im abgesenkten Erdgeschossteil mit funktionierendem Abflussregime
- Bauphysikalische Eignung des Natursteinmauerwerks ohne Durchströmungsöffnungen

Historische Erfahrung:

Unser Nachbar Florian Gebauer, der seit 29 Jahren im Gebäude wohnt und als Architekt an der Generalsanierung 1996/97 beteiligt war, bestätigt in seiner Einwendung: Das Gebäude blieb bei den Hochwasserereignissen 2002 und 2013 nahezu vollständig schadensfrei. Es liegen keinerlei Hinweise auf Bausubstanzverschlechterung, Standsicherheitsrisiken oder behandlungsbedürftige Feuchteschäden vor.

Objektschutz als fachlich gleichwertige Alternative:

Für unser Gebäude wäre ein wirkungsgleicher Hochwasserschutz mit deutlich geringerem Eingriffsaufwand möglich – durch Objektschutz an den vier Gebäudeeingängen mittels mobiler Dammbalkensysteme, Dichtschottungen und Rückstausicherungstechnik. Solche Systeme werden bundesweit eingesetzt und sind an Baudenkmalen geübte Praxis.

Florian Gebauer führt in seiner Einwendung detailliert aus, warum Objektschutz hier fachlich gleichwertig wäre. Wir schließen uns seiner bautechnischen Bewertung an.

Vorteile des Objektschutzes gegenüber dem Systemschutz:

- **Reversibilität** – jederzeit rückbaubar ohne dauerhafte Veränderung
- **Denkmalverträglichkeit** – keine Eingriffe in historische Substanz
- **Eingriffsminimierung** – keine Zerstörung des Gartens und kein Baumbestandsverlust
- **Wirtschaftliche Effizienz** – Bruchteile der Bau- und Folgekosten
- **Geringstes Betriebsrisiko** – keine dauerhafte Pumptechnik erforderlich

Selbst ein kombiniertes Hybridmodell (Objektschutz + punktuelle Geländeoptimierungen) wurde nicht untersucht, obwohl gesetzlich erforderlich.

Rechtliche Konsequenz:

Ein Grundstück, das nachweislich keinen eigenen Hochwasserschutzbedarf hat, darf nicht allein aus Gründen der Systemdurchgängigkeit in die technische Linienführung einbezogen werden. Dies ergibt sich aus dem Erforderlichkeitsgrundsatz des WHG (§ 13 und § 36), der Alternativenpflicht des UVPG sowie dem Abwägungsgebot des § 75 VwVfG.

4.2 Umfang der Flächenbeanspruchung

- **Grundstücksgröße:** 5.573 m²
- **Temporär beanspruchte Fläche:** 1.941 m² – das entspricht **ca. 35% des gesamten Grundstücks**
- Diese außergewöhnlich hohe Beanspruchung ist im Vergleich zu anderen betroffenen Grundstücken überproportional

4.3 Geplante bauliche Eingriffe

Laut Grundstücksverzeichnis H 2 sind folgende Maßnahmen auf dem Grundstück geplant:

- Erstellen einer Untergrundabdichtung (UGA)
- Horizontale Abdichtung
- HWS-Mauer und mobiler Hochwasserschutz
- **Baumfällungen** im geschützten Gartenbereich
- **Errichtung eines Technikgebäudes mit Trafoanlage** (Schaltanlage I)
- Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen

Konkret betroffen: Auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41 sind nach unserer Zählung mindestens acht bedeutende Bäume von den geplanten Maßnahmen betroffen – darunter mehrere nach der städtischen Baumschutzverordnung geschützte Exemplare (Stieleiche Nr. 29, Walnuss Nr. 30, Mirabelle Nr. 36, Zwetschge Nr. 37, Sommerlinde Nr. 42), ein Stadtbiotop (Reneklode Nr. 60, Stadtbiotop R-1303-002), ein im Kataster fehlender Feigenbaum sowie der Kultur-Apfel Nr. 39 mit Mulmhöhle. Letzterer ist einer von nur drei Bäumen mit Mulmhöhlen im gesamten Projektgebiet (UVS, S. 124; saP, S. 51) und Lebensraum für xylobionte Käferarten. Nach unserer Messung hat dieser Baum einen Stammumfang von 103 cm (in 1 m Höhe) und ist damit ebenfalls nach der Baumschutzverordnung geschützt – im Kataster wird er jedoch mit nur 95 cm geführt und als „nicht geschützt" klassifiziert. Dass sein Stamm „gesichert und auf der Lazarettspitze stehend verankert" werden soll (saP, S. 51), bedeutet faktisch die Zerstörung des gewachsenen Habitatverbunds am Standort.

4.4 Prüfung der UGA-Linienführung

Die vorgelegten Pläne weisen die Untergrundabdichtung (UGA) dreiseitig auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41 aus: entlang der westlichen Grundstücksgrenze, mit 6 m Abstand parallel nördlich des Gebäudes in West-Ost-Richtung, und dann entlang der östlichen Grundstücksgrenze, wobei die UGA am nordöstlichen Grundstückseckpunkt endet.

Diese planerische Endsetzung wirft zwingend die Frage auf, ob das Grundstück tatsächlich hydraulisch erforderlich in den Systemzusammenhang einbezogen werden muss.

Schlussfolgerungen aus der Position des Endpunktes:

1. Die UGA ist kein zwingend durchlaufendes Element, sondern besitzt vor Ort bereits einen definierten Abschnittsabschluss
2. Befindet sich dieser Abschluss innerhalb des Grundstücksumfeldes, ist davon auszugehen, dass ein früherer Endpunkt (z.B. westlicher) technisch grundsätzlich denkbar ist

Florian Gebauer fordert in seiner Einwendung die Prüfung, ob die Abdichtung bereits an der nordwestlichen Grundstücksecke oder zumindest an der nordwestlichen Hausecke beendet werden kann, ohne die Wirksamkeit des Hochwasserschutzsystems zu beeinträchtigen. Wir schließen uns dieser Forderung an.

Konsequenzen bei positiver Bewertung:

- Entfall der Hochwasserschutzmauer entlang der Grundstücksgrenzen und im Gartenbereich
- Kosteneinsparung von ca. 170 m UGA- und Mauerbaulänge
- Wegfall sämtlicher Folgebaumaßnahmen
- Vollständige Vermeidung der Eingriffe in Gartenraum und Wurzelbereiche
- Erhalt des wertvollen Baumbestandes

4.5 Baugrund- und Feuchterisiken durch UGA

Die Errichtung einer Untergrundabdichtung greift substantiell in den Grundwasserhaushalt ein und führt zu dauerhaften Veränderungen des hydrogeologischen Systems. Dies betrifft:

- Veränderung der Strömungsrichtung und -geschwindigkeit des Grundwassers
- Veränderung des Porenwasserdrucks im unmittelbaren Umfeld
- Aufstau- oder Umlenkwirkungen mit lokal erhöhten Druckzonen
- Einfluss auf Setzungs- und Konsolidationsvorgänge
- Veränderung des kapillaren Feuchtehaushalts im Baugrund

Gefährdungspotenziale für das historische Gebäude:

Für ein historisches Mauerwerksgebäude ohne nachträgliche Abdichtungen ergeben sich objektive Gefährdungspotenziale:

- Setzungen mit Höhenverformungen und Lastumlagerungen

- Rissbildung im Mauerwerk infolge ungleichmäßiger Bodenbewegungen
- Kapillarer Feuchteaufstieg bei Aufstau von Wasser an der Innenseite der UGA
- Durchfeuchtung des Mauerwerks und der Fundamentzone
- Salzmigration, Kristallisationsdruck mit Materialverlust und Abplatzungen
- Frostsprengungsschäden bei durchfeuchtetem Mauerwerk

Florian Gebauer weist in seiner Einwendung als Architekt mit detaillierter Kenntnis des Gebäudes darauf hin, dass diese Mechanismen in der denkmalpflegerischen Fachliteratur hinreichend beschrieben sind. Im vorliegenden Fall steht das Bauhofmeisterhaus direkt im hydraulischen Einflussbereich der UGA, ohne dass eine gebäudebezogene Risikobewertung oder Monitoring-Konzepte vorgesehen sind.

Wir fordern daher:

- Erstellung einer baugrund- und objektbezogenen Prognose über alle Betriebs- und Extremzustände
- Mess- und Rissmonitoring am Baukörper (vor, während und nach Bauphase)
- Entwicklung eines Substanzschutzkonzeptes für das Denkmal

4.6 Anlagengebäude – Standortprüfung und Immissionsrisiken

Das geplante Betriebs- und Schaltanlagengebäude dient ausschließlich der Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems. Es hat **keinen objektspezifischen Nutzen** für das Gebäude Wöhrdstraße 41 und stellt daher einen fremdnützigen Eingriff in das Denkmal- und Wohnumfeld dar.

Technische Ausstattung laut Planunterlagen:

- Schalt- und Verteiltechnik (voraussichtlich bis zu 2 × ca. 430 kVA)
- Pumpensteuerung und Steuerungstechnik
- Ggf. Notstrom- oder Reservetechnik mit Brennstoff- oder Ölkomponenten

Zu berücksichtigende Auswirkungen:

- Elektromagnetische Felder (EMF) in Aufenthalts- und Wohnbereichen
- Dauer- und Spitzenlärm durch Pumpen-, Lüftungs- oder Kühlaggregate
- Geruchs- und Schadstoffemissionen im Betriebs- und Störfall
- Gefahrenpotenziale durch ölhaltige Isoliermedien und elektrische Lasten
- Brand- und Explosionslasten im Zusammenhang mit Starkstromtechnik

Fehlende Bewertung:

Die UVS enthält weder eine gebäudescharfe Risikoanalyse noch eine Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch für die angrenzende Wohnnutzung, Aufenthalts- und Gartenbereiche sowie die Familiennutzung des Grundstücks.

Gemäß UVPG (Schutzgut Mensch), § 3 Abs. 1 BImSchG und einschlägigen DIN/VDE-Standards besteht eine Pflicht zur vollständigen Immissions- und Risikobewertung. Die vorliegenden Unterlagen erfüllen diese Pflicht nicht.

Wir fordern ein verbindliches Gutachten, das mindestens umfasst:

- Bewertung der Dauer- und Spitzenemissionen (Lärm, Vibration, Geruch)
- EMF-Abschätzung unter Einhaltung ICNIRP/VDN-Richtwerte
- Störfallanalyse (Brand, Kühlmittelverlust, Totalausfall)
- Abstandsdefinition zu Aufenthalts- und Wohnbereichen

4.7 Alternativen zur Außenanlagenplanung

Die Planung der Außenanlagen gemäß Anlage B 1.0.2 führt zu erheblichen Nutzungseinschränkungen und vermeidbaren Eingriffen in die ensemblegeschützte Gartenstruktur.

a) Mauerdurchgänge:

Nach derzeitiger Planung sind lediglich zwei Durchgänge vorgesehen. Eine Mauer ohne ausreichende Öffnungen trennt das Gebäude faktisch vom historischen Gartenraum. Erforderlich wären mindestens zwei weitere zusätzliche Mauerdurchgänge gegenüber der nördlichen Gebäudeeingänge.

b) Eingriffe in Gartenbereich mit geschütztem Baumbestand:

Nach der Außenanlagenplanung wird die bestehende nördliche Stellplatzkante aufgegeben und die Parkplatzfläche um ca. 6 m in den bestehenden Gartenbereich verlagert. Dies führt zu:

- Verlust wertvoller nutzbarer Grün- und Aufenthaltsflächen
- Zusätzlicher Versiegelung
- Fällung schützenswerter Bäume

c) Alternative Planungslösungen:

Die Positionierung des Betriebsgebäudes und der Stellplätze ist eine planerische Setzung mit möglichen Alternativen:

- Erhalt der bestehenden nördlichen Parkplatzbegrenzung
- Verschiebung des Anlagengebäudes nach Süden/Osten
- Schlankere Gebäudegeometrie bei gleicher Nutzfläche
- Lineare Stellplatzanordnung in Ost-West-Richtung

Diese Varianten sind technisch realisierbar und reduzieren Eingriffsvolumen, Baukosten und ökologische Verluste. Gemäß § 15 Abs. 1 UVPG (Vermeidungsgebot) und § 75 Abs. 1 VwVfG (Abwägungsgebot) besteht eine gesetzliche Prüfungspflicht.

4.8 Artenschutzrechtlich anerkannte Sensibilität des Standorts

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP, Anlage D 3.0) bestätigt die besondere ökologische Bedeutung des Planabschnitts PA 1 (Bereich Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße) ausdrücklich:

> *„**PA 1 – West (Bereich Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße):** Aussetzen lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten möglichst von Anfang März bis Ende Juli zur Vermeidung baubedingter Störwirkungen und Individuenverluste für den standort- und brutortstreuen **Feldsperling**, der hier mit **mehreren Brutpaaren** vorkommt." (saP, S. 14)*

Diese Bauzeitenbeschränkung von **fünf Monaten pro Jahr** (März bis Juli) zeigt, dass die Planer selbst die hohe artenschutzrechtliche Sensibilität des Areals anerkennen. Die Konsequenz ist jedoch unzureichend: Statt den wertvollen Lebensraum zu erhalten, werden lediglich die Bauzeiten eingeschränkt – während die Baumfällungen und die Errichtung des Technikgebäudes den Lebensraum dauerhaft zerstören.

4.9 Zerstörung eines besonders schutzwürdigen Biotops

Der Garten der Wöhrdstraße 41 ist in der Biotopkartierung (Anlage D 6.0, S. 6-7) als **besonders schutzwürdig** dokumentiert:

> *„Hervorzuheben ist der strukturreiche Garten (P22) zum Wohnhaus der Wöhrdstraße 41 (X4, denkmalgeschützt). Er ist als vielfältiger Nutz- und Ziergarten ausgeprägt, der zur Straße hin mit einer Buchenhecke abgegrenzt und mit einem alten Birnbaum, 2 Kastanien, einem Berg- und einem Spitzahorn bestockt ist. Der Garten hinter dem Haus wird darüber hinaus von einem vielfältigen, alten Obstbaumbestand geprägt (zwei Bäume als Stadtbiotop gekennzeichnet) und am nördlichen sowie westlichen Rand von einer alten Weißdornhecke umgeben."*

Biotopklassifizierung: B432 - Streuobstbestand im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland mittlerer bis alter Ausprägung

Besonderheiten des Gartens:

- Das Wohnhaus ist als **Baudenkmal (X4)** erfasst
- **Reneklode (Baum Nr. 60):** Stadtbiotop R-1303-002
- **Alte Weißdornhecke** am nördlichen und westlichen Rand (schutzwürdig)
- Vielfältiger, alter Obstbaumbestand mit Wildaufwuchs

Die geplanten Baumfällungen und die Errichtung eines Technikgebäudes würden dieses **einzigartige innerstädtische Biotop** unwiederbringlich zerstören. Ein Höhlenbaum mit 2,2 m Stammumfang kann nicht durch Neuanpflanzungen kompensiert werden – solche Strukturen benötigen Jahrzehnte bis Jahrhunderte zur Entwicklung.

4.10 Fragwürdige Variantenentscheidung zum Obstgarten

Der Erläuterungsbericht (Anlage A) dokumentiert, dass für den Bereich Wöhrdstraße 41 eine Variantenbetrachtung durchgeführt wurde:

> *„Das ‚Bauhofmeisterhaus' ist als Einzeldenkmal gelistet (außerhalb des Ensembles). Es liegt zurückgesetzt an der Wöhrdstraße, nördlich schließen **alte Obstgartenbestände** an. Für das denkmalgeschützte Gebäude ist ein Objektschutz ausgeschlossen. Daher verbleiben zwei grundsätzliche Varianten, die den **hochwertigen Obstgarten** entweder der Flussaue oder dem geschützten Bereich zuschlagen."*
> *(Erläuterungsbericht, S. 55)*

Die Entscheidung fiel auf **Variante 1** – der Obstgarten wird der Aue zugeschlagen und bei HQ100 überflutet. Diese Entscheidung ist aus mehreren Gründen fragwürdig:

a) Widerspruch zur Biotopbewertung:

- Die Planunterlagen selbst bezeichnen den Obstgarten als „hochwertig"
- In der Biotopkartierung wird der Garten als „besonders schutzwürdig" dokumentiert
- Die Entscheidung, diesen wertvollen Bereich der Überflutung preiszugeben, widerspricht dem Grundsatz des Biotopschutzes

b) Keine Abwägung des Biotopverlusts:

- Die Variantenentscheidung berücksichtigt nur die Trassenführung, nicht aber den dadurch entstehenden Biotopverlust
- Der Verlust von Höhlenbäumen, Obstbaumbeständen und Heckenstrukturen wird nicht gegen die Alternative abgewogen

c) Alternative nicht ausreichend geprüft:

- Eine Trassenführung, die den Obstgarten einschließt, hätte möglicherweise den wertvollen Baumbestand erhalten können
- Die höheren Baukosten einer solchen Variante wurden nicht gegen den dauerhaften Biotopverlust abgewogen

d) Planungsunsicherheit eingestanden:

Die Planunterlagen selbst empfehlen ein **Langzeit-Monitoring** für den Obstgarten Wöhrdstraße 41, was ein Eingeständnis erheblicher Unsicherheit darstellt:

> *„Bei der ökologischen Baubegleitung wird ein Langzeit-Monitoring empfohlen [...] das möglicherweise zunehmende Krankheiten oder gar Absterben von Gehölzen feststellen kann." (UVS, S. 248)*

Diese Formulierung zeigt, dass die Planer selbst mit negativen Auswirkungen auf die verbleibenden Gehölze rechnen.

e) Stadtgestalterische Alternativen nicht geprüft:

Die vorliegenden Planunterlagen fokussieren ausschließlich auf eine rein technische Hochwasserschutzlösung (Mauern, Untergrundabdichtungen, Pumpwerke). Moderne Hochwasserschutzkonzepte zeigen jedoch, dass integrative Ansätze möglich sind, die Hochwasserschutz mit städtebaulicher Aufwertung verbinden.

Internationale Best-Practice-Beispiele belegen dies:

- **Kopenhagen (Cloudburst Management Plan):** Integration von Regenwassermanagement in den öffentlichen Raum mit multifunktionalen Grünflächen
- **Basel (Rheinufergestaltung):** Kombination von Hochwasserschutz mit öffentlicher Aufenthaltsqualität
- **Hamburg (HafenCity):** Städtebaulich integrierte Hochwasserschutzlösungen

Auch für den Unteren Wöhrd wurden solche integrativen Ansätze bereits konzeptionell durchdacht – etwa in einer städtebaulichen Masterarbeit der Universität Kassel (Roggenstein 2024), die Zonenkonzepte, multifunktionale Freiräume und gebäudebasierte Maßnahmen als denkbare Alternativen skizziert.

4.11 Belastungen während der Bauphase

Die geplanten Maßnahmen verursachen eine mehrjährige Bauzeit. Für uns als Bewohner des Gebäudes Wöhrdstraße 41 führt dies zu erheblichen Einschränkungen im Wohn- und Nutzungsumfeld, obwohl das Grundstück selbst keinen belegten Schutzbedarf aufweist.

Konkrete Einschränkungen:

- **Baulärm und Erschütterungen** über mindestens 4-5 Jahre
- Aufreißen von Straßen, Verlegen zahlloser Leitungen
- Einsatz „raumbeanspruchenden schweren Geräts" (UVS, S. 220)
- **Dauerhafte Zugangsbehinderungen** zu Gebäude und Garten
- **Temporäre oder vollständige Sperrungen** einzelner Hauseingänge
- **Inanspruchnahme von Freiflächen** als Baustelleneinrichtungsbereich
- **Massive Einschränkungen der Stellplatznutzung** während UGA- und Mauerbau
- **Begrenzung oder vollständige Unnutzbarkeit des Gartens** in diversen Bauphasen
- **35% des Grundstücks** als Baustellenfläche nicht nutzbar

Verschärfung durch Bauzeitenbeschränkungen:

Da im Bereich PA 1 (Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße) laut saP lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten von März bis Ende Juli ausgesetzt werden müssen (siehe 4.8), verlängert sich die effektive Bauzeit erheblich. Die ohnehin schon 4-5-jährige Bauphase könnte sich bei konsequenter Einhaltung der Artenschutzauflagen auf **6-8 Jahre** verlängern.

Forderungen zur Bauphase:

- Vorlage eines vollumfänglichen Bauablauf- und Belastungskonzeptes
- Verbindliche Zusagen zur Zugänglichkeit aller Hauseingänge
- Sicherstellung ausreichender Parkraumversorgung vor Ort
- Lärm- und Staubschutzmaßnahmen über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus
- Beschränkung lärmintensiver Arbeiten auf werktägliche Kernzeiten

4.12 Dauerhafte Grunddienstbarkeiten und Nutzungseinschränkungen

Das Grundstücksverzeichnis (Anlage H 2) dokumentiert weitreichende **dauerhafte Beschränkungen** für das Flurstück 1791:

> *„Duldung des dauerhaften Bestands der UGA, der horizontalen Abdichtung, der HWS-Wände, der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse, sowie des Technikgebäudes. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion [...]* ***Betretungsrecht:*** *Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den [...] Bauteilen.* ***Nutzungseinschränkung:*** *Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)." (Grundstücksverzeichnis H 2, S. 9)*

Diese Grunddienstbarkeiten bedeuten:

- **Dauerhaftes Betretungsrecht** durch Behörden und Wartungspersonal
- **Nutzungsverbot** für gekennzeichnete Bereiche (keine Bepflanzung, keine baulichen Änderungen)
- **Einschränkung der Eigentumsrechte** auf unbestimmte Zeit
- Das **Technikgebäude mit Trafoanlage** bleibt dauerhaft auf dem Grundstück

4.13 Unvollständiger Gebäudeschutz trotz massiver Eingriffe

Die Planunterlagen räumen offen ein, dass trotz der massiven und teuren Eingriffe **Keller und Tiefgaragen weiterhin ungeschützt bleiben**:

> *„Keller, Garagen und Gebäudeteile, die bisher nicht zu Wohnzwecken dienen, bleiben weiterhin ungeschützt." (UVS, S. 172)*

> *„Bei Bedarf müssen Keller und Tiefgaragen geflutet werden." (UVS, S. 107)*

Dies wirft die grundsätzliche Frage der **Verhältnismäßigkeit** auf: Wenn trotz Baukosten von 50-55 Mio. Euro und jahrelanger Baubelastung die Keller ungeschützt bleiben, rechtfertigt dies die massiven Eingriffe in Privateigentum, Naturschutz und Denkmalschutz?

4.14 Fehlende Konkretisierung

Die Planunterlagen sind bezüglich der konkreten Auswirkungen auf die Anwohner viel zu unbestimmt:

> *„Der konkrete Umfang notwendiger Einschränkungen während der Bauzeit kann erst im Zuge der Ausführungsplanung mit Festlegung der Bauverfahren und Bauzeiten angegeben werden." (Bericht, S. 87)*

Diese Unverbindlichkeit verhindert eine **rechtssichere Beurteilung der Maßnahmen**.

---

5. Zusammenfassung

Die vorstehenden Einwendungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Abwägungsdefizit und Verhältnismäßigkeit:** Die HWS-Maßnahmen bedeuten substantielle Eingriffe in persönliche Rechte und öffentliche Belange (Natur-, Arten- sowie Denkmalschutz), ohne dass eine vollständige Abwägung erkennbar wäre. Sie sind in dieser Komplexität (U-förmige Einmauerung, 15 m tiefe Untergrundabdichtung, Polderlösung) kaum erprobt, bergen Risiken und schaffen neue Herausforderungen (Starkregenmanagement, Grundwassermanagement). Die Planungsunterlagen weisen einen verbesserungswürdigen Konkretisierungsgrad auf.

2. **Fehlender Schutzbedarf und Objektschutz am Standort Wöhrdstraße 41:** Das Gebäude befindet sich am höchstgelegenen Punkt des Unteren Wöhrd, ist nicht unterkellert und hat nahezu alle Hochwasser seit Erbauung – einschließlich der beiden großen Hochwasser 2002 und 2013 – schadlos überstanden. Die Alternative des Objektschutzes (mobile Dammbalkensysteme, Rückstausicherung) wurde nicht fachlich bewertet, obwohl sie reversibel, denkmalverträglich und wirtschaftlich effizienter wäre. Selbst Hybridlösungen wurden nicht untersucht.

3. **UGA-Linienführung und Baugrund-/Feuchterisiken:** Die Vorverlegung des UGA-Endpunktes an die nordwestliche Grundstücksecke oder Hausecke wurde nicht geprüft, obwohl dies ca. 170 m Baulänge und erhebliche Eingriffe vermeiden könnte. Die dauerhaften Auswirkungen der UGA auf das historische Mauerwerk (Setzungen, Feuchteaufstieg, Rissbildung, Salzmigration) wurden nicht objektbezogen bewertet – es fehlen Prognosen und Monitoring-Konzepte.

4. **Anlagengebäude und Außenanlagenplanung:** Das geplante Technikgebäude hat keinen Nutzen für das Grundstück, verursacht aber unbewertete Immissionsrisiken (EMF, Lärm, Störfälle). Die Verlagerung der Stellplätze in den Gartenbereich, die unzureichenden Mauerdurchgänge und die Positionierung des Gebäudes wurden nicht alternativengeprüft, obwohl eingriffsärmere Lösungen möglich wären.

5. **Naturschutzrechtliche Mängel:** Den HWS-Maßnahmen fehlt eine FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA-Gebiet DE7040471. Die Datengrundlagen des Artenschutzes (Fischfauna 2008-2015, Mollusken 2018) sind veraltet. Das Baumkataster enthält Fehlklassifizierungen, unzutreffende Messungen und fehlende Bäume – mindestens 21 geschützte Bäume wurden als „nicht geschützt" eingestuft. Allein auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41 sind mindestens sechs nach Baumschutzverordnung geschützte Bäume betroffen (einschließlich des Kultur-Apfels Nr. 39, der im Kataster mit 95 cm geführt wird, nach unserer Messung aber 103 cm misst), dazu ein Stadtbiotop (Reneklode Nr. 60).

6. **Biotop und Variantenentscheidung Obstgarten:** Der Garten der Wöhrdstraße 41 ist als „besonders schutzwürdig" dokumentiert (Biotopklassifizierung B432). Die Entscheidung, den als „hochwertig" bezeichneten Obstgarten der Überflutungszone zuzuschlagen, erfolgte ohne angemessene Abwägung des Biotopverlusts. Die Planer selbst räumen ein, dass ein Langzeit-Monitoring wegen möglichen Absterbens von Gehölzen nötig ist.

7. **Denkmalschutz:** Die negativen Auswirkungen auf das UNESCO-Weltkulturerbe und das Einzeldenkmal Wöhrdstraße 41 (BLfD Nr. D-3-62-000-1429) erscheinen nicht ausreichend in die Abwägung eingestellt.

8. **Kosten, Bauzeit und unvollständiger Schutz:** Die Kosten-Nutzen-Betrachtung ist ergänzungsbedürftig (geschätzte 100-Jahres-Schäden entsprechen den Baukosten, ohne Barwert- oder Betriebskostenrechnung). Die Zeitplanung erscheint optimistisch (5 Jahre Gesamtbauzeit bei 13 Jahren Summe der Einzelabschnitte). Trotz Kosten von 50-55 Mio. Euro bleiben Keller und Tiefgaragen ungeschützt.

9. **Bauzeit-Belastungen und dauerhafte Einschränkungen:** Die mehrjährige Bauzeit (möglicherweise 6-8 Jahre wegen Artenschutz-Bauzeitenbeschränkungen) mit Zugangsbehinderungen, Stellplatzverlusten und Gartenunnutzbarkeit ist unverhältnismäßig für ein Grundstück ohne eigenen Schutzbedarf. Die dauerhaften Grunddienstbarkeiten (Betretungsrecht, Nutzungseinschränkungen, Technikgebäude) stellen erhebliche Eigentumseingriffe dar.

10. **Bürgerbeteiligung und integrative Alternativen:** Die Rahmenbedingungen des Verfahrens (179 Dateien, Weihnachtszeit) erschweren eine fundierte Partizipation. Die HWS-Maßnahmen fokussieren auf eine rein technische Lösung – flexiblere und integrative Alternativen nach internationalen Best-Practice-Vorbildern (Kopenhagen, Basel, Hamburg) wurden nicht geprüft.

---

6. Anträge

Wir beantragen daher:

1. Die eingereichten Einwendungen vollständig zu prüfen und in die Abwägung einzustellen
2. Die **Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung** für das SPA-Gebiet DE7040471 (Donau zwischen Regensburg und Straubing)
3. Die **Aktualisierung der Datengrundlagen** der artenschutzrechtlichen Prüfung, insbesondere für Fischfauna und Mollusken
4. Eine **realistische und vollständige Kostenermittlung** unter Einbeziehung aller vorbereitenden Maßnahmen und laufenden Betriebskosten
5. Die **ernsthafte Prüfung des Objektschutzes** als Alternative für das Gebäude Wöhrdstraße 41, unter Berücksichtigung der erhöhten Lage, der fehlenden Unterkellerung und der historisch belegten Schadensfreiheit
6. Die **Prüfung einer Vorverlegung des UGA-Endpunktes** an die nordwestliche Grundstücksecke oder nordwestliche Hausecke des Gebäudes Wöhrdstraße 41
7. Die **Erstellung einer objektbezogenen Baugrund- und Feuchteprognose** für das denkmalgeschützte Bauhofmeisterhaus sowie Vorlage eines Mess- und Monitoring-Konzepts
8. Die **Vorlage eines Immissions- und Störfallgutachtens** für das geplante Anlagengebäude, einschließlich EMF-Bewertung und Abstandsdefinition
9. Die **Prüfung alternativer Standorte und Geometrien** für das geplante Technikgebäude sowie alternative Stellplatzanordnungen zum Erhalt des Gartenbereichs
10. Die **Ausführung zusätzlicher Mauerdurchgänge** entsprechend der nördlichen Gebäudeeingänge
11. Die **Neubegehung und korrekte Bewertung des Baumbestands** gemäß der städtischen Baumschutzverordnung

12. Den **Erhalt des wertvollen Baumbestands** auf dem Flurstück 1791 (Wöhrdstraße 41), insbesondere:
    - Reneklode (Nr. 60) – **Stadtbiotop R-1303-002**
    - Stieleiche (Nr. 29) – Stammumfang 175 cm, **geschützt nach Baumschutzverordnung**
    - Walnuss (Nr. 30) – Stammumfang 176 cm, **geschützt nach Baumschutzverordnung**
    - Mirabelle (Nr. 36) – Stammumfang 122 cm, **geschützt nach Baumschutzverordnung**
    - Zwetschge (Nr. 37) – Stammumfang 115 cm, **geschützt nach Baumschutzverordnung**, mit Spechthöhle
    - Sommerlinde (Nr. 42) – Stammumfang 110 cm, **geschützt nach Baumschutzverordnung**
    - Kultur-Apfel (Nr. 39) – Stammumfang 103 cm (eigene Messung; im Kataster nur 95 cm), **geschützt nach Baumschutzverordnung**, mit Mulmhöhle (einer von drei im Projektgebiet)
    - Feigenbaum zwischen Nr. 49 und 51 – im Kataster fehlend
13. Die **Überprüfung der Variantenentscheidung** zum Obstgarten Wöhrdstraße 41 unter angemessener Berücksichtigung des Biotopverlusts
14. Die **Vorlage eines Bauablauf- und Belastungskonzepts** mit verbindlichen Zusagen zur Zugänglichkeit, Stellplatzversorgung und Lärmschutz
15. Die **Konkretisierung der dauerhaften Grunddienstbarkeiten** und Nutzungseinschränkungen für das Flurstück 1791
16. Die **Prüfung stadtgestalterisch integrierter Hochwasserschutzkonzepte** nach internationalen Best-Practice-Vorbildern

---

Wir bitten um eine Bestätigung des fristgerechten Erhalts dieser Einwendung und um Mitteilung über das weitere Verfahren, insbesondere den Erörterungstermin.

Wir unterstützen ausdrücklich die Einwendung unseres Nachbarn Florian Gebauer vom 12. Januar 2026, insbesondere seine detaillierten bautechnischen Ausführungen zum Objektschutz, zur UGA-Linienführung und zu den Baugrund- und Feuchterisiken.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Schwenzer **Stephanie Sabatier**

mail@martinschwenzer.de
Regensburg, 14.01.2026

Anlagen:

- Anlage 1 – Skizze zur Alternativlösung Parkplatz/Anlagengebäude

---

Hinweis: Diese Einwendung wurde auf Grundlage der öffentlich ausgelegten Planfeststellungsunterlagen erstellt. Alle Seitenangaben beziehen sich auf die entsprechenden Anlagen des Planfeststellungsverfahrens AZ.: 31.1.2. Pl-HWS-H/Unterer Wöhrd.